**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2021 оны 04 дугаар сарын 08 № 5/10 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН
ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
Д.БАЯНЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст хандаж Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгч Э.Түвшинбаяраас гаргасан гомдолд "...миний үйлчлүүлэгч БНХАУ-ын иргэн Лью Тинг Хуаг 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр яллагдагчаар татагдан, мөн өдрөөс эхлэн 2020 оны 07 дугаар сар хүртэл, 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл хугацаанд тус тус цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авч, тус хорих ангид нийт 1 жил 3 сар гаруй хугацаанд цагдан хоригдож байна. Лью Тинг Хуаг нарийн мэргэжлийн эмнэлэг болон эмчийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийг хязгаарлаж, эрүүдэн шүүж, хүний эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа" талаар дурджээ.

Гомдлын дагуу Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 164 дугаар шийтгэх тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 236 дугаар магадлал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн нэгдсэн эмнэлгийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 151 дугаар хоригдогч Лью Тинг Хуагийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 401 дүгээр хаалттай хорих анги нэгдсэн эмнэлгийн "эмнэлэг хяналтын комисс"-ын 13 дугаар шийдвэртэй танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 164 дугаар шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн 1902008950334 дугаартай хэргээс яллагдагч Лью Тинг Хуад холбогдох хэргийг тусгаарлаж, мөрдөн шалгах ажиллагааг нэмж хийлгэхээр прокурорт буцаасан, мөн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр уг хэргийг хэлэлцэж 236 дугаар магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн байна.

Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 401 дүгээр хаалттай хорих ангийн нэгдсэн эмнэлгийн "эмнэлэг хяналтын комисс"-ын 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13 дугаар шийдвэрт "...хөлний өсгий ясны зургийг авахуулах, Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэхээр шийдвэрлэв" гэсэн байна.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "эрүүгийн хэрэгт буруутгуулж буй хэн боловч гэм буруу нь хуулийн дагуу нотлогдох хүртэл гэм буруугүйд тооцогдох эрхтэй", "Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц"-ын 24 дүгээр зүйлд "Саатуулагдсан болон хоригдсон этгээдийг саатуулах буюу хорих газарт авчирсанаас хойш аль болох богино хугацаанд эмнэлгийн зохих шинжилгээнд оруулах бөгөөд цаашид шаардлага гарсан тухай бүрд түүнд эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж эмчилж байна. Эмнэлгийн үйлчилгээ, эмчилгээ үнэ төлбөргүй байна", Монгол Улсын Үндсэн

152100028

хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад “Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй”, Арван наймдугаар зүйлийн 5 дахь заалтад “Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлд заасан Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд эдлүүлэхдээ Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийн хувьд үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд зохих хязгаарлал тогтоож болно”, мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.1 дүгээр зүйлийн 2.9 дэх хэсэгт зааснаар прокурор нь “яллагдагчид таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, өөрчлөх, хүчингүй болгох, хугацааг сунгах саналыг шүүхэд хүргүүлэх” гэж хуульчилсан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хоригдогч БНХАУ-ын иргэн Лью Тинг Хуагийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийг хангаж ажиллахыг зөвлөж байна.

Энэхүү Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 21 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД